

ҚАУЛЫ

No4714-25-00-3/2448 ic

Ақтау қаласы

судья Б.С.Пазыловтың төрағалық етуімен,

жәбірленуші Ж.М.Сарсеновтың қатысуымен,

Абдиров Багтыбай Байрамович.

тұрғылықты жері бойынша тіркелу туралы деректер: Маңғыстау облысы,

ЖҰМЫС ОРНЫ: ЖҰМЫССЫЗ,

әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалған тұлғаға қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі мемлекеттік тілде, ашық сот отырысында, дыбыс бейне байланыс құрылғысын пайдалана отырып қарап,

АНЫКТАДЫ:

Б.Б.Абдировқа сот отырысының қаралатын күні мен уақыты тиісті түрде хабарланған. Алайда ол сот отырысына келген жоқ және одан істі кейінге қалдыру туралы сотқа өтініші түскен жоқ. Істің бұл тұрғысында сот Б.Б.Абдировқа қатысты әкімшілік істі оның қатысуынсыз қарай беру туралы тұжырымға келді.



Іске қатысушының түсініктемесін тыңдап, іс құжаттарын зерттеп, сот төмендегі тұжырымға келді.

ӘҚБтК-нің 610-бабының 1-бөлігінің санкциясында көлік құралдарын, жолдарды жолдағы және басқа да құрылыс жайлардың немесе өзге де мүліктің бүлінуіне алып келген, материалдық залал келтірген көлік құралдары жүргізушілерінің жол жүрісі қағидаларын бұзған жағдайда жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салу жазасы қолданылатыны көрсетілген.

Жол Жүрісі Қағидаларының 10.72 тармағының талабы бойынша, жүргізуші көлік құралын белгіленген шектеуден аспайтын жылдамдықпен, жүруге жүргізуші анықтай алататындай кедергі және қауіп туған жағдайда ол жылдамдықты тоқтатуға дейін азайтуға немесе жол жүрісіне басқа қатысушылар үшін қауіп төндірмей, кедергіні айналып өтуге шаралар қолдануға міндетті екені көзделген. Алайда, сот отырысында С.Қ.Абдыхалыковтың жоғарыда аталған Жол Жүрісі Қағидаларының талабын орындамағаны анықталды.

Б.Б.Абдировтың кінәсін мойындау түсініктемесімен қатар 4 наурыз 2025 жылғы әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамамен, жол көлік оқиғасы бойынша сызбасымен, жәбірленушілердің сауалнама хаттамасындағы айғақтарымен дәлелденген.

Жаза қолданғанда әкімшілік құқық бұзушылықтың сипаты, істің мән-жайы, кінәлінің жеке бас мәліметтері, жауаптылықты ауырлататын мән-жайлардың жоқ екені ескерілді.

Сол себептен сот, Б.Б.Абдировқа ӘҚБтК-нің 610-бабының 1-бөлігінің санкциясында қарастырылған жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 78 640 теңге әкімшілік айыппұлды отыз пайызға қысқартып ($3932 \times 20 = 78640 - 30\%$) = 55048 теңге әкімшілік айыппұл жазасын қолдану жайлы тұжырымға келді.

ӘҚБтК-нің 829-14 бабының 1-бөлігінің 1) тармақшасын басшылыққа алып, сот

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

Абдиров Багтыбай Байрамович Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 610-бабының 1-бөлігімен кінәлі деп танылсын, 55 048 (елу бес мың қырық сегіз) теңге әкімшілік айыппұл салынсын.

Айыппұл ерікті түрде қаулы заңды енген күннен бастап отыз тәуліктен кешіктірмей төленсін.

Қаулы көшірмесі табыс етілген күннен бастап, ал егер Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 744, 745, 746, 747, 748 және 753-баптарында аталған тұлғалар істі қарауға қатыспаса, алған күннен бастап он тәулік ішінде Ақтау қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған соты арқылы Маңғыстау облыстық сотына шағым, апелляциялық өтінішхат келтіруі мүмкін.

С.Қ.Абдыхалыковтың жоғарыда аталған Жол Жүрісі Қағидаларының талабын орындамағаны анықталды.



Судья

Б.С.Пазылов



Құжатқа қол қойылған: 1 пазылов Б. С., 23.06.2023



14-25-4-1/2443

Судья Б.С.Пазылов